



ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Registrado con Permiso Núm. 001 0125.- Características: 114182816

"Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en vigor en el Municipio de la Capital, al día siguiente de su publicación, y a los dos días en los demás Municipios.- Cuando en la Ley o decretos se fije la fecha en que debe empezar a regir, su publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla". (Art. 35 Const Local):

CONDICIONES Este periódico se publica todos los domingos.- Precio por suscripción anual N\$ 140.00; número suelto N\$ 5 00; atrasado N\$ 10 00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra N\$ 0 30.- Suplementos extraordinarios N\$ 160.00 plana.- En los avisos, cada cifra se tomará como una palabra.- Publicaciones de balances o estados financieros N\$ 210.00 plana.- Los pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.- Suscripciones: Secretaría de Administración

PRIMERA SECCION

TOMO LVIII

Aguascalientes, Ags., 9 de Abril de 1995

Núm. 15

GOBIERNO DEL ESTADO

El H. Congreso del Estado tuvo a bien expedir el Decreto Número 88 de fecha 30 de enero de 1994, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 103 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes, se hace del conocimiento público por segunda ocasión el mencionado Decreto.

OTTO GRANADOS ROLDAN, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, a sus habitantes, sabed:

Que por el H. Congreso del Estado, se me ha comunicado lo siguiente:

El H. Congreso del Estado en sesión ordinaria celebrada hoy, tuvo a bien expedir el siguiente Decreto:

"NUMERO 88

La H. LV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en uso de las facultades que le conceden los Artículos 27 fracción I, 32 y 35 de la Constitución Política Local, en nombre del Pueblo, decreta:

ARTICULO PRIMERO.- Por causa de utilidad pública, se declara Area Natural Protegida con el carácter de Zona sujeta a Conservación Ecológica, la región de "Sierra Fria", ubicada en los Municipios de San José de Gracia, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Jesús Maria y Calvillo, en el Estado de Aguascalientes, con una superficie de 112,090 hectáreas, cuya descripción limítrofe analítico-topográfica es la siguiente:

DESCRIPCION LIMITROFE DEL POLIGONO GENERAL DE LA ZONA SUJETA A CONSERVACION ECOLOGICA "SIERRA FRIA"

VERTICE	NOMBRE	LATITUD	LONGITUD	RUMBO
FO1	El Jabali	21°52'52"	102°51'26"	NE
FO2	Potrero Clénega	21°54'48"	102°50'48"	NE
FO3	Clénega de Márquez	21°56'23"	102°50'00"	NE
FO4	Cerca Mesita Verde	21°59'30"	102°48'38"	NE
FO5	El Pinal	22°04'50"	102°44'20"	NE
FO6	Los Vázquez	22°06'13"	102°41'36"	NE
FO7	Las Borregas	22°10'27"	102°40'08"	NE
FO8	Hoyitos	22°12'24"	102°39'25"	NW
FO9	Viboritas	22°13'56"	102°40'09"	NE

VERTICE	NOMBRE	LATITUD	LONGITUD	RUMBO
FO10	La Tórtola	22°17'25"	102°37'08"	NE
FO11	El Conejo	22°17'45"	102°33'22"	NE
FO12	Cerro Pelón	22°17'30"	102°30'94"	NE
FO13	La Yerbabuena	22°19'46"	102°30'35"	SE
FO14	Mesa La Yerbabuena	22°19'24"	102°29'24"	SE
FO15	La Boquilla	22°15'30"	102°26'40"	SW
FO16	Mesa El Soyote	22°12'50"	102°27'50"	S
FO17	El Tiznado	22°07'50"	102°32'50"	S
FO18	Mesa de los Sotoles	22°05'00"	102°32'50"	E
FO19	Mesa Gutiérrez	22°05'00"	102°30'00"	NE
FO20	Cerca San José	22°08'22"	102°23'02"	SE
FO21	Mirador del Jocoque	22°08'21"	102°22'52"	SE
FO22	Cerro del Jocoque	22°07'50"	102°22'50"	SE
FO23	Arroyo Carbonerillas	22°02'50"	102°22'50"	S
FO24	Mesa San Isidro	21°57'50"	102°25'00"	SW
FO25	Camino a Montoro	21°57'50"	102°35'00"	W
FO26	Laderas Buenos Aires	21°55'00"	102°35'00"	S
FO27	Arroyo Los Mezquites	21°55'00"	102°40'00"	W
FO28	El Zapote	21°58'13"	102°39'29"	NE
FO29	El Sáuz de la Labor	22°00'05"	102°38'27"	NE
FO30	Palo Alto Este	20°02'33"	102°40'18"	NW
FO31	Palo Alto Oeste	20°03'33"	102°40'51"	NW
FO32	Ladera de la Palma	22°00'00"	102°42'50"	SW
FO33	Presa Peña Blanca	21°55'00"	102°45'00"	SW
FO34	Mesa de los Huenchos	21°52'50"	102°47'50"	NW

ARTICULO SEGUNDO.- Dentro de la zona sujeta a Conservación Ecológica "Sierra Fria" se establecen tres tipos de zonas, la primera denominada "Area de Preservación Ecológica", la segunda denominada "Area de Protección, Restauración y Aprovechamiento" y la tercera denominada "Area de Uso Público", cuyos límites superficiales y colindancias de dichas zonas, deberán especificarse en el Programa de Manejo, de conformidad por lo establecido en el Artículo Cuarto del presente Decreto.

ARTICULO TERCERO.- La organización, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de la Zona sujeta a Conservación Ecológica "Sierra Fria", queda a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, a través de la Subsecretaría de Ecología con la participación que corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Estatal y de los Municipios de San José de Gracia, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Jesús María y Calvillo, conforme a los Acuerdos de Coordinación a que se refiere el Artículo Quinto de este Decreto.

ARTICULO CUARTO.- El Gobierno del Estado de Aguascalientes deberá elaborar el Programa de Manejo de la Zona sujeta a Conservación Ecológica "Sierra Fria", a que se refiere el Artículo Tercero del presente Decreto en un término de 365 días naturales, contados a partir de la fecha en que entre en vigor, anexando los convenios suscritos para su plena ejecución. Dada la naturaleza dinámica de los ecosistemas, el Programa de Manejo deberá ser revisado y/o actualizado cada año, y deberá contener, entre otros, los siguientes elementos:

I.- La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área, en el contexto estatal, regional y local;

II.- La zonificación del área con base al estudio técnico previo que da origen a esta declaratoria, la que deberá comprender:

a).- Zonas denominadas "Areas de Preservación Ecológica" destinadas exclusivamente a desarrollar actividades de investigación científica, haciendo énfasis en aquellos estu-

dios que permitan obtener conocimientos de los ecosistemas presentes en el área natural protegida.

b).- Una o varias zonas denominadas "Áreas de Protección, Restauración y Aprovechamiento" en las que podrá realizarse un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de desarrollos tecnológicos sujetándose a las normas aplicables y a los usos del suelo que establezca el presente Decreto.

c).- Una o varias zonas denominadas "Áreas de Uso Público" dedicadas al turismo de bajo impacto, en las que podrá permitirse la realización de actividades turísticas, recreativas y culturales y de educación ambiental, así como las que se requieran para la administración del área, las cuales estarán sujetas a los ordenamientos normativos de conservación.

III.- Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazos, estableciendo su vinculación con el Sistema Estatal de Planeación Democrática. Dichas acciones comprenderán la investigación, uso de recursos, conservación, educación ambiental, difusión, operación, vigilancia, coordinación, seguimiento y control;

IV.- Los objetivos específicos del Área; y

V.- Las normas aplicables para el aprovechamiento de la vida silvestre y la conservación de procesos naturales, con fines de investigación y/o experimentación, de protección de los ecosistemas, así como aquellas destinadas a evitar la contaminación del suelo.

ARTICULO QUINTO.- El Gobierno del Estado propondrá la celebración de Acuerdos de Coordinación con los Municipios de San José de Gracia, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Jesús María y Calvillo y de las dependencias del Ejecutivo Federal que tengan injerencia en la zona, de conformidad con su respectiva competencia.

Los acuerdos de coordinación que se suscriban, se referirán entre otras materias a las siguientes:

I.- La forma en que el Gobierno del Estado y los Municipios de San José de Gracia, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Jesús María y Calvillo, participarán en la administración del Área;

II.- La coordinación de las políticas estatales aplicables en la Zona, con las de los Municipios participantes;

III.- La elaboración del Programa de Manejo de la zona con la formulación de compromisos para su ejecución;

IV.- El origen y destino de los recursos financieros para la administración del Área;

V.- Los tipos y formas como se llevarán a cabo la investigación y la experimentación en el Área;

VI.- La realización de acciones de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento del presente Decreto y demás disposiciones aplicables;

VII.- Las formas y esquemas de concertación con la comunidad, los pequeños propietarios, grupos sociales y los grupos científicos y académicos; y

VIII.- La participación y la concertación de las representaciones Federales en el Estado, conforme a las atribuciones de cada una de ellas.

ARTICULO SEXTO.- El Gobierno del Estado de Aguascalientes en la administración y el desarrollo de la Zona sujeta a Conservación Ecológica "Sierra Fria", propondrá la celebración de Convenios de Concertación con los sectores sociales y privados, con el objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad, asegurar la protección de los ecosistemas y brindar asesoría a sus habitantes, en las actividades relacionadas con el aprovechamiento racional de los recursos naturales.

ARTICULO SEPTIMO.- En el área referida en el Artículo Primero de este ordenamiento y a efecto de que se cumpla la función protectora, queda prohibida la construcción de todo tipo de edificaciones o instalaciones que no sean las destinadas para los fines de este Decreto, de acuerdo con el Programa de Manejo de la Zona sujeta a Conservación Ecológica "Sierra Fria".

ARTICULO OCTAVO.- El Gobierno del Estado de Aguascalientes autoriza a las comunidades y pequeños propietarios que habiten en la Zona sujeta a Conservación Ecológica "Sierra Fria", la realización de actividades de conservación de los ecosistemas y sus elementos de producción, de investigación científica y de educación ambiental, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

ARTICULO NOVENO.- El Gobierno del Estado de Aguascalientes de acuerdo con los estudios técnicos y socio-económicos que se

eleboren en la participación que corresponda a las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, promoverá lo conducente para que, en los términos de las leyes relativas, se establezcan las vedas forestales y de caza que sean necesarias dentro de los límites de la Zona sujeta a Conservación Ecológica "Sierra Fria".

ARTICULO DECIMO.- Se declara veda total e indefinida de caza y captura de las siguientes especies: Aguila Real (*Aquila Chrysaetos*), Halcón Peregrino (*Falco Peregrinus*), Halcón Mexicano (*Falco Mexicanus*), Calandria Tunera (*Icterus Wagleri*), Puma (*Felis Concolor*), Gato Montés (*Lynx Rufus*), Pato Altiplanero Mexicano (*Anas Diazii*), Cardenal (*Cardinalis Carinalis*), Gorrión Mexicano (*Carpodacus Mexicanus*), Calandria Palmera (*Icterus Parisorum*), Cenzontle (*Mimus Polyglottod*), Codorniz y Cacomixtle (*Bassariscus Astutus*) y todas aquellas endémicas, raras, amenazadas y en peligro de extinción que se localicen dentro de los límites de la Zona sujeta a Conservación Ecológica "Sierra Fria", de conformidad con los listados de clasificación de especies faunísticas del Gobierno Federal.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Se declara veda total e indefinida para la colecta o aprovechamiento de la Zona sujeta a Conservación Ecológica de las siguientes especies de flora silvestre: *Coreopsis Mcvaughii* Rydb, *Odontochrysum Amplum* Crawford, *Viguiera Rosei* Greenm y todas aquellas endémicas, raras, amenazadas y en peligro de extinción que se localicen dentro de los límites de la Zona sujeta a la Conservación Ecológica "Sierra Fria", de conformidad con los listados de clasificación de especies florísticas del Gobierno Federal.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Los propietarios y poseedores cuyos predios o terrenos comunales se encuentren dentro de la superficie de la Zona sujeta a Conservación Ecológica "Sierra Fria", deberán cumplir en sus actividades para la conservación del área, con las disposiciones que al efecto emitan el Gobierno del Estado de Aguascalientes y demás autoridades federales competentes, de acuerdo con el Programa de Manejo de Área.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- No se permitirá el cambio de uso del suelo en la Zona sujeta a la Conservación Ecológica "Sierra Fria", sin el dictamen de pacto ambiental en los términos de la Ley General del Equili-

brio Ecológico y de Protección al Ambiente y de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos que intervengan en los actos, convenios, contratos y cualquier otro relativo a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho relacionado con los bienes inmuebles ubicados en la Zona sujeta a Conservación Ecológica "Sierra Fria", que se celebren con posterioridad a la entrada en vigor de este Ordenamiento, deberán hacer referencia a la presente declaratoria y a sus datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad que corresponda.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- El Gobierno del Estado de Aguascalientes, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, y en coordinación con las Delegaciones Federales de las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura y Recursos Hidráulicos realizarán labores de vigilancia en el ámbito de sus respectivas competencias, y de los convenios y/o acuerdos que se firmen de conformidad al Artículo Quinto de este Decreto.

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Las violaciones a lo dispuesto por el presente Decreto serán sancionadas administrativa y penalmente por las autoridades competentes en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes, la Ley Forestal, la Ley Federal de Caza, y demás disposiciones jurídicas aplicables.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los tres días siguientes, contados a partir de su fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- El Gobierno del Estado de Aguascalientes procederá a tramitar la inscripción del presente Decreto en los Registros Públicos de la Propiedad que corresponda y en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, una vez que haya entrado en vigor el presente Decreto.

TERCERO.- Quedan sin efecto las disposiciones administrativas que se opongan al presente Decreto.

Al Ejecutivo para su sanción.

Dado en el salón de sesiones del H. Congreso del Estado a los veinte días del mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro.- D.P., Alfredo Escobedo Moreno.- D.S., Profr. Francisco García Berbena.- D.P.S., Ing. Ricardo Avila Martínez.- Rúbricas".

Y tenemos el honor de comunicarlo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes, reiterándole las seguridades de nuestra consideración distinguida.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

DIPUTADO PRESIDENTE,
Alfredo Escobedo Moreno.

DIPUTADO SECRETARIO,
Profr. Francisco García Berbena.

DIPUTADO PROSECRETARIO,
Ing. Ricardo Avila Martínez.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Aguascalientes, Ags., a 26 de enero de 1994.

Otto Granados Roldán.

EL SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO,
Lic. Efrén González Cuéllar.

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE AGUASCALIENTES**

PODER LEGISLATIVO

F E D E E R R A T A S

3 de abril de 1995.

C. LIC. OTTO GRANADOS ROLDAN,
Gobernador Constitucional del Estado.
Presente.

Con fundamento en el Artículo 29 fracción II de la Constitución Política del Estado, agradeceré a usted se sirva disponer la publi-

cación en el Periódico Oficial del Estado, la siguiente Fe de Erratas al Decreto Núm. 163 publicado el día dos del presente mes y año;

En el Artículo Primero, dice:

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los Artículos 107, en sus fracciones II, III, IV y V, además se derogan las fracciones de la VI a la VII, 110, 114 último párrafo; 115, 118, 120, 343, 353, 372, 399, 481, 551 del Código de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

Debe decir:

ARTICULO PRIMERO: Se reforman los Artículos 107, en sus fracciones II, III, IV y V, además se derogan las fracciones de la VI a la VII, 110, 114 último párrafo; 115, 118, 120, 343, 353, 372, 399, 481 del Código de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

En el Artículo Segundo, dice:

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman y adicionan los siguientes Artículos del Código de Procedimientos Penales. 170, 254, 342 y 343, para quedar como sigue:

Debe decir:

ARTICULO SEGUNDO: Se reforman y adicionan los siguientes Artículos del Código de Procedimientos Penales: 254, 342 y 343, para quedar como sigue:

Al agradecer a usted lo anterior, me es grato reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION
PERMANENTE,,
Dip. Lic. Enrique Pasillas Escobedo.

Talleres Gráficos del Estado